قوانين وتشريعات

Dr. Abeer Serag El

المحاضـــــــــرة

الرابعـــــــة

الباب الثـــــــانى

السجل الصنـــــــاعى

الحالات التى يتم فيها شطب المنشأة من السجل الصناعي

- إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون،
- إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية او توقف لمدة سنة كاملة متصلة
- اذا فقدت احد الشرطين المنصوص عليهم فى القانون (عدد

وتلغى رخصة المحال التجارية فى الاحوال الاتيه

- - اذا أزيل المحل و لو أعيد بناؤه.
- - اذا المحل كان فى مكان و تم نقله.
- - اذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل .
- - اذا صدر حكم باغلاق المحل نهائيا.
- - اذا اجرى تعديل فى المحل.
- - اذا اوقف لمدة سنتين عمل.

البيانات التجـــــــــارية

- عدد البضائع او مقدارها و خلافه.
- الجهة او البلد التى صنعت فيه المنتج.
- طريقة صنعها و انتاجها.
- اسم او صفات المنتج او المصنع.
- وجود براءت اختراع او غيرها من الحقوق الملكية.



شروط تداول البيانات التجـــــــــارية

- 1.يجب ان يكون البيان التجارى مطابق للحقوق من جميع الوجوه.
- 2.لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على المنتجات وارده من بلاد غير البيع فقط.

العلامـــــــــــة التجـــــــــــارية

هو الرمز الذى يميز المنتج الصناعى من غيره.

- يعتبر من سجل علامه تجاريه معينه هو مالكا لها لا احد سواه و لا يجوز فى ستخدامه اكثر من شخص فى وقت واحد اى هى ملكيه خاصة.
- يتم تسجيلها فى السجل الصناعى و التجارى.

يتم شطب العلامة التجارية فى حالات التالية

- عدم الاستعمال العلامة لمدة 5 سنوات
- عدم تقديم طلب تجديد.

الشروط اللازمة في العلامة التجارية المطلوب تسجيلها

- 1-أن تكون ذات صفة مميزة .
- 2-أن تكون مشروعة.
- 3-أن تكون جديدة.
- 4-أن تكون قابلة للإدراك البصري.
- 5-أن لا تكون محظورة قانوناً .

العلامات و البيانات التي لا تصلح ان تكون علامة تجارية

- •كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
- •كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
- •الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
- •صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم و ورثتهم على استعمالها.

البيانات التى تعطى للمالك بعد اتمام عملية تسجيل العلامه التجـــــــــارية

- -الرقم المتتابع للعلامه
- - تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل
- - الاسم التجارى او اسم ولقب مالك العلامه ومحل اقامته وجنسيته
- - صور مطابقه للعلامه
- - بيان المنتجات والبضائع المخصصه لها العلامه



©greet2k.com